

RECURSO CÍVEL Nº 5005605-21.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: MOSAR JOSE SANTANA ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO(A): LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do INSS para, modificando parcialmente a sentença, condenar a autarquia a averbar apenas o período de 01/02/1989 a 01/03/1993 como tempo especial. Réu isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5005605-21.2024.4.02.5006

500003635323 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5005605-21.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: MOSAR JOSE SANTANA ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO(A): LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso em face da sentença (Evento 17) que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a autarquia a averbar, como tempo especial de trabalho, os períodos de 01/02/1989 a 01/03/1993 e de 11/04/2006 a 17/02/2010. Alega, em síntese, preliminarmente, ausência de interesse de agir, diante da flagrante tentativa de burla à triagem automatizada do INSS e, no mérito, que, no tocante ao período de 11/04/2006 a 17/02/2010, o PPP não indica intensidade nem a norma de medição do agente vibração, que a legislação referente ao agente nocivo vibração apenas se aplica a trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, uso de EPI eficaz e que o PPP aponta responsável pelos registros ambientais um técnico de segurança do trabalho. Contrarrazões (Evento 26).

VOTO

2. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831 /64 e 83.080 /79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528 /97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

3. Ao ensejo, trago à colação trecho da sentença, no que interessa à análise do recurso: evento 17, SENT1

(...) Do caso concreto

Considerando o pedido autoral e o procedimento administrativo realizado perante a Autarquia Ré, analisando toda a documentação carreada aos autos e com base na fundamentação acima exposta, verifico que houve comprovação de labor sob exposição a agentes que prejudicam a saúde ou a integridade física apenas nos seguintes períodos:

Período	Função / Exposição	Folha no processo
01/02/1989 a 01/03/1993	Motorista carreteiro (Cód. 2.4.4 do Decreto nº 53.831/64 e ou Cód. 2.4.2 do Decreto 83.080/79).	evento 1, INDEFERIMENTO13.
11/04/2006 a 17/02/2010	Vibração de corpo inteiro.	evento 1, INDEFERIMENTO13.

Entendo pelo não enquadramento do período de 01/06/2010 a 04/11/2011, haja vista que não houve comprovação de exposição a agentes insalubres, nos termos da fundamentação.

Entendo pelo não enquadramento dos períodos de 02/04/2012 a 30/12/2016 e 02/01/2017 a 13/11/2019, haja vista que não houve comprovação de exposição a agentes insalubres acima dos limites legais, nos termos da fundamentação.

Entendo pelo não enquadramento dos períodos de 14/11/2019 a 30/07/2021 e 03/08/2021 a 31/07/2024, haja vista que não é possível o enquadramento de atividade especial para a conversão em tempo comum após a promulgação da EC nº 103/2019.

Além disso, no vertente caso, o INSS opõe-se ao pleito do autor com fulcro na divergência que há entre os dados da CTPS e do CNIS, sem, contudo, apontar qualquer circunstância que ponha em dúvida a veracidade das anotações da carteira de trabalho.

Sobre o ponto convém destacar que as CTPS apresentadas ao processo (cópias), embora antigas, não aparentam indícios de simulação ou fraude, não contendo rasuras ou anotações fora de ordem cronológica, o que demonstra a existência do contrato de trabalho.

Destarte, entendo que os dados do CNIS servem apenas para confirmar os períodos laborados, mas nunca os negar. Antes, a CTPS deve ser conjugada ao CNIS de modo que seja computado em favor do segurado o tempo mais favorável.

Assim sendo, considerando que a tese utilizada pelo réu repousa tão somente na discrepância entre os dados do CNIS e da CTPS do segurado, hei por bem acolher o pleito autoral, computando como tempo especial o período de 01/02/1989 a 01/03/1993, comprovado através da CTPS no evento 1, INDEFERIMENTO13.

Registra-se que não foi juntado pelo INSS o Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição para apuração do tempo total de contribuição, bem como de possíveis tempos de contribuição enquadrados como atividade especial.

Cabe referir que o CNIS é documento oficial utilizado pelo INSS para comprovar toda a relação previdenciária do segurado com o RGPS, sendo, portanto, prova hábil a evidenciar os vínculos, benefícios e relações empregatícias do segurado, nos termos do artigo 29-A da Lei 8.213/91:

Art. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego.

Ainda, as informações de contribuições previdenciárias ali insertas derivam de obrigação tributária vertida pelo empregador, bem como a fiscalização de sua regularidade quanto aos dados insertos em sistema da previdência social cabe ao INSS, ou seja, ante as divergências, restaria ao INSS fiscalizar tal recolhimento e efetivar a cobrança dos valores a título de salário-de-contribuição devidos, sem ônus para o empregado, sendo, portanto, ônus do empregador o recolhimento dos valores devidos.

4. O INSS aduziu, preliminarmente, falta de interesse de agir em razão de tentativa de manipulação ao sistema de triagem automatizada da autarquia.

5. Tem razão o Juízo sentenciante quando afirma incumbir à parte autora o correto preenchimento do formulário do processo administrativo, pois ele serve de base para a análise do pedido postulado perante o INSS. De acordo com o art. 29 da Portaria INSS/DIRBEN 993/2022:

Art. 29. O interessado deve informar no requerimento qual o benefício ou serviço que ele solicita e prestar informações adicionais a ele relacionadas, podendo ou não anexar documentos.

Parágrafo único. As informações prestadas pelo interessado estão disponíveis nos campos adicionais da tarefa no PAT e são parte integrante do requerimento, devendo ser consideradas para sua análise e tomada de decisão. (grifo nosso).

6. Entendo que, de fato, o autor ao requerer o benefício administrativamente deve estar atento às formalidades estabelecidas pela autarquia, dentre as quais o correto preenchimento dos campos adicionais, de modo a facilitar a triagem feita pelo INSS com o intuito de agilizar a análise dos requerimentos administrativos, que são milhares em todo o Brasil. Como sabido, a administração pública rege-se, dentre outros, pelo princípio da eficiência.

7. O simples fato de haver anexado cópias dos PPP's para demonstrar exercício de atividades especiais já denota o propósito do autor de obter o reconhecimento de tempo especial, não se justificando não ter confirmado esta pretensão já no campo adicional do seu requerimento

administrativo, atitude que transparece, a meu ver, nítida tentativa de burla ao aos parâmetros do Sistema Prevjus, forçando o indeferimento administrativo para viabilizar a análise do processo nesta via judicial.

8. Contudo, no caso em exame, o INSS não alegou essa questão, atacando o mérito da pretensão autoral. No recurso, além da preliminar, o INSS também questionou o mérito da demanda, alegando que no intervalo de 11/04/2006 a 17/02/2010, o PPP não indica intensidade nem a norma de medição do agente vibração, que a legislação referente ao agente nocivo vibração apenas se aplica a trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, uso de EPI eficaz e que o PPP aponta responsável pelos registros ambientais um técnico de segurança do trabalho.

9. Ao atacar o mérito do pedido do autor, o INSS já demonstra seu entendimento e sinaliza de forma clara que, ao formular a pretensão administrativamente, o autor terá seu pedido negado. A esse respeito, o STF já se manifestou no sentido de que *A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado*. (STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014). **Afasto, portanto, a preliminar de falta de interesse de agir suscitada.**

10. No mérito, o INSS sustenta que o período de **11/04/2006 a 17/02/2010** não deve ser computado como tempo especial, porque o PPP não indica intensidade nem a norma de medição do agente vibração, que a legislação referente ao agente nocivo vibração apenas se aplica a trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, uso de EPI eficaz e que o PPP aponta responsável pelos registros ambientais um técnico de segurança do trabalho.

11. De acordo com o PPP (Evento 1 PPP8)evento 1, PPP8, no interregno em epígrafe o autor trabalhou como motorista carreteiro na empresa Transuiça Locação e Prestação de Serviços Ltda. expondo-se ao agente nocivo vibração.

12. No tocante à vibração, o diploma legal que regulamenta a matéria, qual seja, o Anexo VIII da NR-15, requer medição quantitativa para fins de caracterização e classificação de insalubridade, no que diz respeito ao agente nocivo “vibração de corpo inteiro”.

13. É preciso deixar claro que, até o ano de 1983, a perícia de insalubridade por exposição à vibração realmente era realizada apenas pelo método qualitativo, uma vez que a NR-15 somente passou a estabelecer limite de tolerância para tal agente a partir de 06 de junho de 1983, através da Portaria 12 do MTE, que deu nova redação ao Anexo 8 da Norma, determinando a avaliação quantitativa para fins de caracterização da insalubridade por vibração. Por sua vez, a norma ISO 5349 estabelece critério de avaliação de vibração de mão e braço ou localizada, e a norma ISO 2631 trata da avaliação de corpo inteiro, neste último tendo fixado um limite de 0,86 m/s² para um a jornada de 8 horas de trabalho diária.

14. Com a edição da Portaria MTE 1.297/2014 de 13/08/2014, estabeleceu-se que *O limite de exposição ocupacional diária à vibração de corpo inteiro corresponde ao: valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s²; ou valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s¹,75*.

15. Nesse passo, o período não pode ser computado como tempo especial, uma vez que a avaliação se deu de forma qualitativa.

16. Ademais, observa-se que o responsável pela confecção do PPP não é médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (IN 77/2015).

17. Em tempo, considera-se prequestionada toda a matéria de direito suscitada pela parte recorrente, incluindo os dispositivos legais e constitucionais mencionados no recurso. Dessa forma, não se admite a interposição de embargos de declaração com fundamento nesse argumento.

18. Voto por conhecer e dar provimento ao recurso do INSS para, modificando parcialmente a sentença, condenar a autarquia a averbar apenas o período de 01/02/1989 a 01/03/1993 como tempo especial. Réu isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.